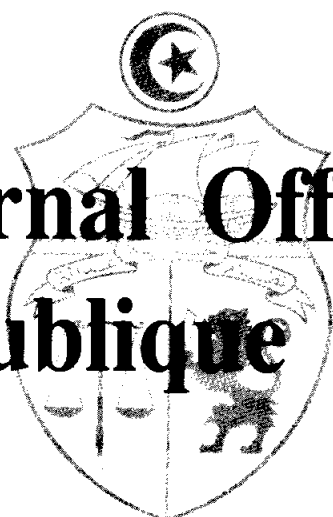




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 6 rabia II 1412 – 15 octobre 1991

134^e année

N° 69

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE
DE COMMERCE**

1991

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 26 septembre 1991, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères 1691

Ministère de l'Intérieur

Nomination de chefs de services 1691

Nomination de secrétaires généraux de communes 1691

Arrêtés du ministre de l'intérieur du 26 septembre 1991, portant délégation de signature 1691

Tableaux parcellaires 1692

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor 1692

Ministère de l'agriculture

Listes des agents à intégrer dans le grade d'ingénieur principal 1693

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'un chef de service 1694

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Décret n° 91-1425 du 30 septembre 1991, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique d'une parcelle de terrain sise à Hammamet nécessaire à la réalisation de deux unités touristiques.....	1694
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société des stations thermales et des eaux minérales.....	1694

Ministère du Transport

Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale des transports.....	1694
Arrêté du ministre du transport du 1er octobre 1991, portant délégation de signature	1695
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société tunisienne de navigation	1695
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office des ports nationaux	1695
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale de transport interurbain	1695
Liste des agents à intégrer au grade d'ingénieur principal	1695

Ministère de l'Education et des Sciences

Nomination d'un secrétaire d'établissements d'enseignement supérieur et de recherches	1695
---	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service	1695
Liste des agents à intégrer au grade d'ingénieur principal	1695

Avis et Communications

Premier Ministre

Rapport annuel de la cour de discipline financière	1696
--	------

Ministère des Finances

Tirages de la 17 ^{ème} , 18 ^{ème} et 19 ^{ème} tranche de la loterie nationale 1991	1700
---	------

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

CONCOURS

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 26 septembre 1991, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères;

Le ministre des affaires étrangères;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. — Un concours externe sur épreuves est ouvert pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 30.

Art. 3. — Les épreuves écrites se dérouleront le 21 décembre 1991 et jours suivants.

Art. 4. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 21 novembre 1991.

Tunis, le 26 septembre 1991

Le ministre des affaires étrangères
HABIB BEN YAHIA

Vu

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 91-1419 du 26 septembre 1991.

Monsieur Taieb Kacem, architecte principal est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain et de la construction à la sous-direction des services techniques à la commune de Hammam-Lif.

Par décret n° 91-1420 du 26 septembre 1991.

Monsieur Nouredine Grouz, administrateur est chargé des fonctions de chef de service des affaires économiques et sociales à la commune de Djerba Houmt-Souk.

Par décret n° 91-1421 du 26 septembre 1991.

Monsieur Rafik Oualha, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service des voiries à la direction technique à la commune de Sfax.

Par décret n° 91-1422 du 26 septembre 1991.

Monsieur M'barek Selmi, inspecteur des services financiers est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Tataouine à compter du 1er février 1991.

Par décret n° 91-1423 du 26 septembre 1991.

Monsieur Mohamed Atrous, inspecteur des services financiers est chargé des fonctions de secrétaire général de 3ème classe à la commune de Msaken à compter du 1er juin 1991.

publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 91-272 du 18 février 1991, portant nomination de Monsieur Abdallah Kallel, ministre de l'intérieur;

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur;

Vu le décret n° 91-1256 du 27 août 1991, portant nomination de Monsieur Salah Bousataa conseiller des services publics en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur à compter du 16 août 1991.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Salah Bousataa conseiller des services publics chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Salah Bousataa est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie «A» et «B» soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Cet arrêté prend effet à compter du 27 août 1991 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 26 septembre 1991

Le ministre de l'intérieur
ABDALLAH KALLEL

Vu

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 septembre 1991, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur

Vu le décret n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 septembre 1991, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur

Vu le décret n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 91-272 du 18 février 1991, portant nomination de Monsieur Abdallah Kallel, ministre de l'intérieur;

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur;

Vu le décret n° 91-1257 du 27 août 1991, chargeant de Monsieur Mohamed Laabidi des fonctions de gouverneur aux services centraux directeur général des affaires régionales à compter du 16 août 1991.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Laabidi, gouverneur aux services centraux du ministère de l'intérieur directeur général des affaires régionales est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mohamed Laabidi est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie «A» et «B» soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Cet arrêté prend effet à compter du 27 août 1991 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 26 septembre 1991

Le ministre de l'intérieur
ABDALLAH KALLEL

Vu
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

TABLEAUX PARCELLAIRES

Tableau parcellaire rectificatif d'immeuble exproprié au profit de la commune de Tunis par le décret n° 82-840 en date du 22 mai 1982 (En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Numéro d'ordre	Nom de la propriété	N° du titre foncier	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Dar Mahmoud et Salah	56 382	378/40 parts dans l'indivision	Tahar Ben Jomai Ben Khalifa Ben Khraief El Kheraifi.

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié au profit de la commune de Tunis par le décret n° 79-379 en date du 27 avril 1979 (en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11

août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Numéro d'ordre	Nom de l'immeuble	N° du titre foncier	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
2	Fondation Ardh Ben Zaouia	101 611	11 290 m2 parcelle n° 2	Société nationale immobilière de Tunisie.

MINISTERE DES FINANCES

BONS DE TRESOR

Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor.

Le ministre des finances

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 65;

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991;

Vu la loi n° 91-23 du 28 mars 1991, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1991;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1989, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor tel que modifié par l'arrêté du ministre des finances du 10 juin 1991.

Arrête :

Article premier. — Les bons du trésor sont des titres d'emprunt émis par l'Etat dans le cadre de l'équilibre budgétaire prévu par la loi de finances.

Art. 2. — Les bons du trésor sont émis par voie d'adjudications portées à la connaissance des banques intervenant sur le marché monétaire par l'intermédiaire de la banque centrale de Tunisie. L'adjudication fixera notamment le montant indicatif de chaque émission et les caractéristiques des bons à souscrire.

Art. 3. — Les soumissions aux adjudications s'effectuent par les banques sus-visées. Celles-ci peuvent souscrire aux bons du trésor aussi bien pour leur propre compte que pour le compte d'une tierce personne physique ou morale.

Les souscriptions sont réglées en une seule fois au profit du trésor public.

Art. 4. — La valeur nominale de chaque bon est de mille dinars (1.000 dinars). Le délai de remboursement des bons du trésor est fixé lors de l'émission et les souscriptions à ces bons s'effectuent en compte courant.

Art. 5. — L'intérêt servi sur les bons du trésor est déterminé sur la base de taux fixes arrêtés en fonction des offres présentées par les banques lors de chaque adjudication. Après dépouillement des soumissions, les bons du trésor sont servis aux banques en commençant par les offres aux taux d'intérêt les plus bas.

Toutefois, une proportion limitée de chaque soumission et fixée à l'annonce de chaque adjudication pourra être réservée à des offres non concurrentielles présentées par les banques au nom de leur clientèle.

Ces offres non concurrentielles seront servies au taux moyen pondéré des soumissions retenues.

Pour les bons dont la durée est inférieure ou égale à une année, les intérêts sont décomptés sur la base d'une année de 360 jours et réglés à la souscription. Pour les bons d'une durée supérieure à une année, les intérêts sont réglés annuellement à terme échu.

Art. 6. — Les bons du trésor sont négociés auprès de toutes les banques adjudicataires qui sont tenues d'afficher au public tout au

long des jours ouvrables les cours auxquels elles sont disposées à acheter et à vendre les bons du trésor.

Art. 7. — Les bons du trésor sont remboursables en une seule fois à l'échéance. Lorsque l'échéance coïncide avec un jour férié, le remboursement des bons du trésor sera reporté au premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. — Les modalités d'application des dispositions du présent arrêté seront fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 20 septembre 1989 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor tel que modifié par l'arrêté du ministre des finances du 10 juin 1991.

Tunis, le 26 septembre 1991.

Le ministre des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

Vu
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

Agents à intégrer dans le grade d'ingénieur principal dans le cadre des dispositions Du décret n° 90-1576 du 26 septembre 1990

Chedly Bouraoui
Abdelkader N'Ciri
Mnaouer Kouki
Mahsouna Bhiri
Ali Ayadi
Maouia Ben Hassen Maouia
Naceur Ben Derouiche
Mohamed Lazhar Jemmali
M'Hamed Koubaâ
Neila Attia
Mohamed Nouri Hamdi
Abdelfattah Horrigue
Mohamed Said N'Ciri
Ferjani Ajengui
Ben Aissa Tobbiche
Aicha Dali
Mohamed Hédi Jeridi
Mohamed Sboui
Hassen Ghemmam
Ahmed Belkhodja
Mohamed Bouzouita
Latifa Brahmia née Hamdi
Mohamed Larbi Bouguira
Zeineb Belkhir
Ali Ben Hammouda
Habib Bakkey
Khédija Lahouel
Radhi Ben Othmen
Hassen Saibi
Abderraouf Mezghenni
Abderrazak Derbali
Mohamed Habib Najjari
Taoufik Jallouli
Ahmed Lahbib
Nabiha Chaalala

Ridha Ghadhab
Abdessalem Sallem
Jemelleddine Tounsi
Belaid Naggara
Ali Moussa
Boubaker Bousbiaa
Chedly Najjar
Mohamed Ben Salem
Rekaya Akremi
Habib Ben Cheikh
Abdelghani Triki
Habib Jabnoun
Tahar Dridi
Naima Messaoud
Abdelhamid Zammali
Néji Othmen
Fahima Mzabi Née Toumi
Hamza Ayed
Med. Zouheir Baccari
Mongi Chérif
Laroussi Hattab
Sihem Belgith
Hachemi Sghaier Ben Dhaou
Sami Trimech
Anayet Ayadi
Abdallah Chrouda
Med. Ali Ben Belgacem Ben Ahmed
Touhami Jami
Mustapha Soussi.

Commissariat général à la Pêche *Liste des agents à intégrer dans le grade d'ingénieur principal dans le cadre des dispositions du décret n° 90-1576 du 26 septembre 1990*

Hlaoui Mohamed
Gazbar Hédi
Siala Abdelkader

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATION

Par décret n° 91-1424 du 26 septembre 1991.

Monsieur Mongi Khalifi, administrateur est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des équipements et du parc automobile à

la direction des affaires administratives et financières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

EXPROPRIATION

Par décret n° 91-1425 du 30 septembre 1991, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique d'une parcelle de terrain sise à Hammamet nécessaire à la réalisation de deux unités touristiques.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le code de l'urbanisme (loi n° 79-43 du 15 août 1979) notamment les articles 6 à 24;

Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique;

Vu le décret n° 76-436 du 19 mai 1976, portant approbation du plan d'aménagement touristique de la zone de Hammamet;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur.

Décète :

Article premier. — Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique, la parcelle de terrain sise à Hammamet nécessaire à la réalisation de deux unités hôtelières liserée en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

NUMEROS			SUPERFICIE		Propriétaires ou présumés tels	Proportion de droit	Observation et consistance du terrain
Ord.	Fonciers	Parcelle	Totale	Exproprier			
1	47 799 Tunis	27	3H 74A 40C	totalité	Mouldi Ben Ahmed Ben Mohamed El Mhadhbi	Totalité	Terrain nu complanté de quelques oliviers.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever la parcelle de terrain expropriée.

Art. 3. — Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur, du tourisme et de l'artisanat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 septembre 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministère du tourisme et de l'artisanat du 1er octobre 1991.

Monsieur Abdesslem Mohsni, administrateur général est nommé membre représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des stations thermales et des eaux minérales en remplacement de monsieur Mohamed Ben Aicha.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 91-1426 du 1er octobre 1991.

Monsieur Habib Allègue, est nommé administrateur représentant l'état au conseil d'administration de la société nationale des transports en remplacement de Monsieur Lamine Riahi.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre du transport du 1er octobre 1991, portant délégation de signature.

Le ministre du transport.

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 91-1209 du 14 août 1991, portant nomination de Monsieur Naceur Ben Ghanem, en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre du transport.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe premier de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Naceur Ben Ghanem, chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre du transport est habilité à signer par délégation tous actes intéressant les services relevant du ministère du transport à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 1991 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er octobre 1991

Le ministre du transport
FAOUZI BELKAHIA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre du transport du 1er octobre 1991.

Monsieur Mahmoud Sifaoui, est désigné au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de Monsieur Mongi Klau.

Monsieur Mohamed Rachid Aloui est désigné au conseil d'administration de l'office des ports nationaux en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de Monsieur Nouredine Joudi.

Monsieur Touhami Ben Frej, est désigné au conseil d'administration de la société nationale de transport interurbain en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de Monsieur Moncef Achour.

LISTE DES AGENTS A INTEGRER DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL

En application du décret n° 90-1576 du 26 septembre 1990

Hmida Brahim
Mohamed Salem B'Chir
Tahar Labbassi
Rchid Ben Salah
Mohamed El Malah
Khemaies Kalfallah
Habib Mehrez
Mohamed Damati
Larbi Jemeleddine
Mohamed El Hédi Jaziri
Lasmar Khafifi
Anouar Guermazi
Jemeleddine Kelthoumi

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATION

Par décret n° 91-1427 du 1er octobre 1991

Monsieur Mohamed Dridi, professeur principal d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement

d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme Tunis.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 91-1428 du 1er octobre 1991.

Le Dr. Landoulsi Mohamed Chafik, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de l'hygiène et de la sécurité dans un établissement hospitalier de la catégorie «A» au ministère de la santé publique (hôpital d'enfants).

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à un chef de service d'administration centrale.

LISTE DES AGENTS A INTEGRER DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL

En application des dispositions du décret n° 90-1576 du 26 septembre 1990

- 1) Amraoui Abderrazak
- 2) Dammak Hédi

avis et communications

PREMIER MINISTERE

COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

DEUXIEME

RAPPORT ANNUEL

AVANT PROPOS

La Cour de Discipline Financière a l'honneur de présenter à Monsieur le Président de la République son deuxième rapport annuel qui retrace son activité et résume les jugements qu'elle a rendus au cours de l'année 1990.

La Cour enregistre avec satisfaction l'appui dont elle a bénéficié de la part des autorités publiques. Cet appui s'est traduit notamment par la publication de son premier rapport annuel au Journal Officiel de la République Tunisienne (n° 57 du 11 septembre 1990 en annexe aux lois et décrets) et par le renouvellement de sa formation de jugement (décret n° 90-1405 du 10 septembre 1990) dont les membres occupent des fonctions importantes à la Cour des Comptes et au Tribunal Administratif.

La Cour de Discipline Financière, a enregistré également au cours de la même année la constitution d'une cellule de magistrats qui lui ont été affectés à plein temps par la Cour des Comptes : il s'agit d'un commissaire du gouvernement et d'un substitut pour assurer les fonctions de parquet et d'un président de section pour assurer le suivi des travaux d'instruction.

La Cour poursuit son œuvre d'élaboration de la jurisprudence de discipline financière en matière de gestion des deniers publics et continue d'asseoir l'organisation du déroulement des affaires tout en renforçant ses moyens d'action.

A cet effet, la Cour de Discipline Financière projette la mise en œuvre de deux applications informatiques : une "application procédure" devant permettre d'assurer une meilleure diligence dans le suivi du déroulement des étapes de traitement des affaires soumises à la juridiction de la Cour ; une "application législation jurisprudence et doctrine" devant permettre la saisie des textes juridiques et leur mise à jour (différents codes et autres textes spécifiques), le répertoire des arrêts par type de faute de gestion et des décisions de classement pour exploitation à des fins diverses (Rapport annuel, etc) et la synthèse de la doctrine en matière de discipline financière.

INTRODUCTION

FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

Au cours de l'année 1990, le parquet a délégué devant la Cour de Discipline Financière, 10 affaires dont la répartition par autorité de saisine est comme suit :

- Ministre de l'Agriculture : 2
- Ministre de l'Intérieur : 1
- Ministre de l'Economie et des Finances : 2

- Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique : 1

- Ministre de la Santé : 1

- Premier Président de la Cour des Comptes : 3

Compte tenu des affaires anciennes, en instance de jugement, la charge totale de la Cour a atteint ainsi 66 affaires, dont : 22 affaires ont été jugées ou classées; 13 affaires ont été instruites et communiquées aux autorités habilitées pour requérir leur avis et 31 affaires sont en cours d'instruction.

Par ailleurs et en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 19 de sa loi de création, la Cour a transmis au Ministre de la Justice, trois dossiers dont l'instruction a révélé l'existence d'actes susceptibles de constituer des infractions pénales.

Il est utile de souligner que dans le cadre de son souci constant d'affiner ses méthodes de travail, la Cour a la conviction que la modalité de fixation de la sanction pécuniaire - amende - jusqu'ici prononcée en fractions mensuelles du traitement global annuel peut constituer au stade de l'exécution, une source de divergences et générer même des difficultés d'interprétation susceptibles de porter préjudice aux

Aussi, la formation de jugement a-t-elle décidé, toujours dans le respect de la législation, la détermination du quantum de la sanction en mois-salaires par référence au traitement brut annuel et sa traduction en un montant fixe.

Les affaires traitées en 1990, ont donné lieu à 15 arrêts de la Cour et 7 décisions de classement rendues conformément aux dispositions de l'article 15 bis de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, telle que modifiée par la loi 88-54 du 2 juin 1988.

PREMIERE PARTIE

LES ARRETS DE LA COUR

I. LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION A L'AMENDE

1 - Arrêt n° 26 du 14 juillet 1990 -M.B.K.-

la Cour a retenu la culpabilité du directeur d'une école de pêche et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour les fautes de gestion ci-après :

- engagement de dépenses en dépassement des crédits autorisés et utilisation des bons de dégrèvement de carburants aux fins de règlement d'autres dépenses en méconnaissance des règles budgétaires, ce qui constitue une faute de gestion au sens du paragraphe 3 de l'article premier de la loi n° 85-74,

- émission de bons de commandes signés à blanc pour être utilisés en cas de besoins par le démarcheur chargé des acquisitions et ce en méconnaissance de la réglementation de l'engagement des dépenses prescrivant la détermination préalable, de la nature, de la quantité et du prix de l'objet de la commande.

- défaut d'inscription de certains équipements, propriété de l'Ecole, sur les livres comptables en violation des directives de l'instruction générale n° 186 du 2 août 1975 relative à la comptabilité matière des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat. Cette négligence tombe sous le coup du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n° 85-74.

- utilisation abusive des meubles de l'établissement au profit des agents résidents et non résidents ainsi qu'à son propre profit, en violation des dispositions expresses de l'article 3 du décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, ce qui constitue une faute de gestion au sens du paragraphe 5 de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

- négligence manifeste dans la gestion de la bibliothèque de l'école, ce qui a occasionné la perte de plusieurs livres et ouvrages et ainsi constitué une faute de gestion au sens du paragraphe 5 de l'article premier de la loi n° 85-74.

2 - Arrêt n° 31 du 14 juillet 1990 -H.M.-

La Cour a retenu la culpabilité d'un ingénieur adjoint affecté à une cellule chargée de l'administration d'un barrage et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au quart de son traitement brut annuel pour les fautes de gestion suivantes :

- transfert de son logement de fonction, à son domicile privé, à titre d'emprunt, de mobiliers et équipements appartenant à l'administration (tables, chaises, lits, matelas, éléments de bibliothèque, rideaux, lustres, climatiseur et machine à laver) et ce en violation des prescriptions du décret n° 72-199 précité, ce qui est constitutif d'une faute de gestion grave au sens du paragraphe 5 de l'article premier de la loi n° 85-74.

- utilisation excessive, à des fins personnelles, des voitures administratives de service : une Renault 4 pour le transport quotidien de son épouse à son lieu de travail et une camionnette pour un usage en dehors des besoins du service. Cet abus constitue une faute grave au sens du paragraphe 5 de l'article premier de la loi n° 85-74.

- cumul du logement de fonction avec le bénéfice de l'indemnité de logement en violation de l'article 1er du décret n° 72-199 du 31 mai 1972. Le prévenu, n'ayant pas informé l'administration de cette situation, s'est rendu ainsi coupable des fautes de gestion telles que définies au cinquième et dernier paragraphe de l'article premier de la loi précitée.

La Cour a tenu compte dans la détermination de la sanction, des circonstances de l'affaire et notamment du fait que l'intéressé a été révoqué de ses fonctions par l'autorité disciplinaire.

3 - Arrêt n° 31 bis du 14 juillet 1990 -M.K.-

La Cour a retenu la culpabilité d'un ingénieur adjoint affecté à une cellule chargée de l'administration d'un barrage et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour avoir cumulé le bénéfice d'un logement de fonction avec la perception d'une indemnité de logement, en violation de l'article premier du décret n° 72-199 du 31 mai 1972 et avoir de ce fait commis une faute de gestion au sens des paragraphes 5 et 8 de l'article premier de la loi n° 85-74.

Par le même arrêt, la Cour a jugé que l'exercice, par ledit fonctionnaire, d'une activité parallèle rémunérée n'est pas constitutif de faute de gestion au regard de la loi n° 85-74 dès lors qu'il n'a pas été établi, l'existence d'un préjudice pécuniaire. Cet agissement n'en constitue pas moins un manquement professionnel dont le pouvoir de sanction est du ressort de l'autorité disciplinaire.

4 - Arrêt n° 53 du 14 juillet 1990 -M.T.K.-

La Cour a établi la culpabilité d'un premier assistant réalisateur exerçant dans les services financiers d'un établissement public administratif et lui a infligé une amende d'un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour les agissements répréhensibles consistant dans l'altération et la manipulation d'écritures

commises délibérément sur des propositions d'engagement dans le but de passer, à l'insu de l'ordonnateur et du service de contrôle préalable, des dépenses rejetées ou en dépassement des crédits autorisés.

Ces actes, passés en infraction des dispositions de l'article 88 du Code de la Comptabilité Publique, et du décret n° 69-36 du 28 janvier 1969 relatif au contrôle des dépenses publiques, revêtent le caractère de faute de gestion telle que définie dans le paragraphe 2 de l'article premier de la loi n° 85-74.

La Cour, convaincue que le prévenu n'a pas cherché à tirer profit de ses agissements pour lesquels il a été sanctionné disciplinairement, lui a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes.

5 - Arrêt n° 27 du 24 novembre 1990 -A.H.-

La Cour a retenu la culpabilité d'un ingénieur chef d'arrondissement de génie rural d'un Commissariat Régional au Développement Agricole et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour mauvaise gestion du matériel, caractérisée d'une part par la négligence dans la conservation, ce qui a engendré la détérioration de certains équipements et d'autre part par la non observation des règles de la comptabilité matière notamment lors de la constitution et la gestion d'un parc propre à l'arrondissement, ce qui constitue une faute de gestion au sens du paragraphe 5 de l'article premier de la loi n° 85-74.

6 - Arrêt n° 40 du 24 novembre 1990 -H.M.A.-

La Cour a retenu la culpabilité d'un ex-P.D.G. d'une société régionale de transport et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au quart de son traitement brut annuel pour les fautes de gestion ci-après :

- bénéfice de jetons de présence aux réunions du conseil d'administration malgré l'interdiction expresse édictée par les dispositions du décret n° 84-865 du 1er août 1984, relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises publiques, ce qui constitue une faute de gestion au regard du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion ;

- service de son traitement sans déduction de la retenue pour pension sociale, en méconnaissance des dispositions prescrites par l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et par l'article 3 du décret 84-865 sus-visé et imputation de cette même charge au détriment de l'entreprise. Le prévenu s'est rendu ainsi coupable d'une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n° 85-74.

- octroi, au profit d'un agent de l'entreprise exerçant les fonctions de directeur des affaires financières, d'avantages pécuniaires indus d'un montant de 2.800 dinars servis en décembre 1985 au titre de la prime de bilan de l'exercice 1984 et venant s'ajouter à des indemnités pour heures supplémentaires et primes de représentation déjà servies en 1984 au titre du même exercice pour un montant de 2.472,864 dinars. Cet acte de gestion, pris sans support juridique et ayant occasionné un préjudice pécuniaire à l'entreprise, constitue ainsi une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion.

- règlement indu, aux frais de l'entreprise de billets d'avions au profit de personnes étrangères, (l'entraîneur de l'équipe sportive locale et le commissaire aux comptes de l'entreprise en compensation de prestations), procurant à ces derniers un avantage injustifié entraînant un préjudice pécuniaire à l'entreprise, ce qui constitue une faute de gestion au sens du 4ème paragraphe de l'article 3 de la loi n° 85-74.

Le prévenu, qui s'est prévalu d'un écrit à lui adressé par le Gouverneur de la région, n'a pu être admis au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 85-74 puisqu'il n'a pas été établi que le gouverneur en question a été habilité à cet effet par une délégation écrite du Ministre concerné et ce en application de l'article 13 du décret du 21 juin 1956 portant organisation du territoire de la République Tunisienne.

7 - Arrêt n° 40 bis du 24 novembre 1990 -M.G.-

La Cour a retenu la culpabilité d'un chef de centre d'exploitation de transport de marchandises d'une société régionale de transport et l'a condamné à une amende d'un

montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour avoir ignoré les instructions et avertissements de la direction de l'entreprise et continué à transférer en dehors des locaux de la société, les fonds et recettes d'exploitation sous prétexte de vouloir les préserver des risques de vol auxquels ils s'exposaient.

La Cour a jugé dans ces conditions que les motifs invoqués n'étaient plus justifiés, que l'obstination du prévenu ne traduisait que sa volonté d'user indûment de ces fonds à des fins personnelles et que le prévenu s'est rendu de ce fait coupable d'une faute de gestion au sens du paragraphe 4 de l'article 3 de la loi n° 85-74 sus-visée.

8 - Arrêt n° 43 du 24 novembre 1990 -N.B.J.-

La Cour a retenu la responsabilité pour faute de gestion d'un ex-P.D.G. d'une entreprise publique et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour avoir bénéficié en violation des dispositions réglementaires expresses, édictées par l'article 10 du décret n° 84-865, de trois primes, dont deux spécifiques à son cadre d'origine et qui ne peuvent en aucun cas lui être octroyées dans ses nouvelles fonctions, et une troisième servie pour un montant supérieur au seuil fixé réglementairement, entraînant ainsi un préjudice pécuniaire à l'entreprise ; ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion.

La Cour a jugé que les régularisations intervenues postérieurement à la date du constat par les organes de contrôle ou d'inspection du fait incriminé, ne peuvent absoudre la faute de gestion.

9 - Arrêt n° 47 du 1er décembre 1990 -H.T.-

La Cour a déclaré le directeur d'un établissement public administratif, coupable de fautes de gestion et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour les agissements ci-après :

- le bénéfice indu, aux frais de l'établissement, des prestations d'eau, d'électricité et de chauffage central à son logement de fonction et ce en violation des dispositions de l'article 3 du décret n° 72-199 du 31 mai 1972, mettant expressément ces prestations à la charge du bénéficiaire. Le prévenu s'est rendu ainsi coupable d'une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n° 85-74.

- l'octroi indu aux agents de l'établissement, bénéficiaires de logements de fonction, de la gratuité des prestations de l'électricité et du chauffage central. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'une faute de gestion dans les mêmes conditions ci-dessus visées.

- l'affectation d'une façon permanente, de 4 agents à l'amicale de l'établissement et l'imputation de leurs rémunérations sur le budget de l'administration. Cette infraction aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 41 du Code de la Comptabilité Publique, est qualifiée de faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi 85-74 du fait qu'elle constitue d'une part un complément déguisé d'une subvention non autorisée et d'autre part un paiement de rémunération au profit d'agents n'ayant pas fourni de service en contrepartie.

- réparation gratuite de voitures n'appartenant pas à l'établissement (sa voiture personnelle, celle de sa femme et deux voitures appartenant à un autre E.P.A.) engendrant ainsi l'engagement irrégulier de dépenses supplémentaires, ce qui est constitutif de faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

- l'octroi indu, au profit d'organismes et associations, du bénéfice de l'exécution gratuite de travaux de menuiserie et d'impression effectués dans les ateliers de l'établissement. La Cour a jugé que la simple prestation de service est génératrice de charges supplémentaires, nonobstant la fourniture, par le bénéficiaire, des matières premières, ce qui constitue une faute de gestion au regard des dispositions sus-visées.

10 - Arrêt n° 56 du 1er décembre 1990 -H.B.-

La Cour a déclaré coupable de faute de gestion, le chef d'agence d'une société régionale de transport et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au

douzième de son traitement brut annuel pour avoir délibérément différé la transmission aux services comptables et de facturation des documents devant aboutir à la constatation de la créance et l'émission de facture et ce dans le but de favoriser certains clients par l'octroi irrégulier à eux de délais de paiement. Cet agissement constitue une faute de gestion au sens du 4ème paragraphe de l'article 3 de la loi n° 85-74 qui qualifie faute de gestion "tout acte de gestion passé par une personne qui aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié pécuniaire ou en nature entraînant un préjudice à l'entreprise".

11 - Arrêt n° 68 du 1er décembre 1990 -M.B.G.-

La Cour a admis la culpabilité de l'ex-directeur d'un centre de formation professionnelle agricole et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au quart de son traitement brut annuel pour avoir commis les fautes de gestion suivantes :

- l'émission, au profit de deux fournisseurs de matériaux de construction, de deux ordonnances de paiement, la première en 1983, la seconde en 1984, alors que la livraison de l'objet de la commande n'a été achevée qu'en 1987 dans le premier cas, elle n'a eu lieu qu'en 1986 dans le second. Ces actes passés en infraction des dispositions expresses édictées par l'article 41 du Code de la Comptabilité Publique prescrivant qu'"aucun paiement ne peut être effectué.... que pour l'acquiescement des services faits", constituent une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n° 85-74.

- le remplacement, à l'occasion de leur paiement, de factures ayant reçu le visa du service de contrôle des dépenses par d'autres établies au nom de certains agents de l'établissement et leur règlement à leur profit au motif que ces derniers en ont avancé le montant pour les besoins de la célérité du service et sous prétexte de l'absence d'un régisseur d'avances. La Cour a rejeté les justifications avancées par le prévenu dès lors que ces agissements contreviennent aux dispositions de l'article 41 du Code de la Comptabilité Publique qui prescrivent expressément que le paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier et qu'ils tombent par conséquent sous le coup des dispositions du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

- l'octroi irrégulier, au profit de certains agents, d'indemnisation pécuniaire en compensation de congés non consommés et ce en violation des dispositions édictées par l'article 14 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif et prescrivant qu'"aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit ne peut être accordée à un agent régi par le présent statut général, si elle n'a fait l'objet d'un décret pris après avis du Ministre des Finances". La Cour a condamné cet acte en application du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n° 85-74.

- la perception, par ses soins, pour le compte de l'établissement et en dépit de sa qualité d'ordonnateur, du prix de vente de gré à gré des produits de la ferme en violation des termes expresses de l'article 5 du Code de la Comptabilité Publique prescrivant que la fonction d'ordonnateur et celle de comptable public sont incompatibles, ce qui constitue, quelque soient les justifications avancées, une faute de gestion au regard du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

- la cession de produits agricoles de la ferme de l'établissement en méconnaissance des dispositions de l'article 86 du Code de la Comptabilité Publique et des directives de la circulaire n° 30 du 14 juillet 1984 du Ministère de l'Agriculture par la vente au profit d'un tiers de plusieurs unités du cheptel ovin sans recourir aux enchères publiques et par l'acquisition, pour son propre compte comme pour celui de ses parents et alliés, d'un nombre élevé d'unités du même cheptel, sans rapport réel avec le niveau de consommations familiales. Ces agissements sont constitutifs de faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

12 - Arrêt n° 33 du 22 décembre 1990 -A.T.M.-

La Cour a déclaré coupable de faute de gestion le directeur d'un centre de formation professionnelle agricole et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant au tiers de son traitement brut annuel pour les agissements ci-après :

- l'usage abusif, constitué par la cession à titre de prêt à son propre profit comme à celui de certains agents, de matériaux de construction mis à la disposition de l'établissement sous prétexte de vouloir les préserver de la détérioration. Cet agissement est contraire aux dispositions de l'article 213 du Code de la Comptabilité Publique relatives à la tenue de la comptabilité matière et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n° 85-74.

- l'utilisation abusive des voitures administratives de service à des fins personnelles. Le prévenu a été condamné en application du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

- l'octroi, non autorisé, de subventions en nature au profit d'une association régionale, et ce en violation des prescriptions de l'article 84 du Code de la Comptabilité Publique disposant qu'"aucune dépense ne peut être engagée, ni être acquittée si elle n'a pas été prévue au budget", ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

- l'autorisation faite à un agent, en congé libératoire, pour l'exercice en qualité de saisonnier, ce qui a permis à ce dernier de cumuler, aux dépens de l'établissement, deux rémunérations durant 4 mois et ce en violation des dispositions de la loi n° 83-112 ci-dessus visée. Cet acte de gestion tombe sous le coup du dernier paragraphe de l'article premier de la loi portant définition des fautes de gestion.

II. LES ARRETS PRONONÇANT LE NON-LIEU

1 - Arrêt n° 27 bis du 24 novembre 1990 -B.D.-

La Cour a prononcé le non-lieu au profit d'un fonctionnaire à qui il a été reproché de s'être approprié une moto-pompe appartenant au service régional auquel il est affecté et d'avoir exercé une activité parallèle rémunérée. Les griefs s'étaient avérés sans fondement.

2 - Arrêt n° 27 ter du 24 novembre 1990 -M.Z.-

La Cour a prononcé le non-lieu au profit d'un ouvrier exerçant dans l'arrondissement relevant d'un service régional. Elle a jugé que les manquements professionnels imputés au dit ouvrier n'étaient pas prouvés et que de toute façon leur appréciation relève exclusivement de l'autorité disciplinaire.

Par le même arrêt, la Cour a rejeté, à défaut de preuves irréfutables, les griefs relatifs à la perception sans habilitation, par le même ouvrier, de redevances pour les prestations rendues à des particuliers.

3 - Arrêt n° 48 du 1er décembre 1990 - H.B.H. et M.A.G.-

La Cour a prononcé le non-lieu au profit d'un receveur des P.T.T. et d'un agent de la même recette, accusés d'insuffisances de contrôle sur les opérations qu'ils supervisent. La Cour a jugé que les griefs reprochés au receveur, n'ont constitué que des manquements professionnels simples pour lesquels le prévenu a été sanctionné par l'autorité disciplinaire qui l'a démis de ses fonctions de receveur et prononcé à son encontre une mutation disciplinaire ; en outre, il a été déclaré en débet à concurrence du déficit constaté. Quant à l'agent, la Cour l'a acquitté, parce qu'elle a admis que sa responsabilité n'était pas établie.

DEUXIEME PARTIE

LES DECISIONS DE CLASSEMENT

1 - Décision n° 54 du 18 mai 1990 -H.D.-

L'instruction a révélé que tous les griefs reprochés à l'ex-P.D.G. d'une compagnie d'assurances sont intervenus antérieurement à la date de promulgation de la

loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ; il en découle que la responsabilité de l'accusé ne peut être retenue au regard de ce texte et ce en application du principe de non rétro-activité des lois.

2 - Décision n° 72 du 18 mai 1990 -S.B.-

L'instruction a établi que le chef d'accusation porté à la charge de l'ex-P.D.G. d'une entreprise publique pour l'élaboration d'un faux bilan par voie de minoration des stocks ne s'est pas avéré suffisamment fondé.

L'opération en question qui a concerné des articles rossignols, a été portée au préalable à la connaissance du commissaire aux comptes de la société. Celui-ci en a régulièrement informé l'assemblée générale des actionnaires réunie en session ordinaire, à l'occasion de l'examen des bilans des exercices 1984 et 1985, lesquels ont été approuvés sans réserves. Compte tenu de ces faits, il a été conclu à l'absence de charge pesant sur le prévenu, ce qui a motivé le classement de l'affaire.

3 - Décision n° 29 du 21 septembre 1990 -A.M.-

L'instruction a établi qu'il est reproché à un chef d'arrondissement relevant d'un département ministériel 3 faits qui ne sont pas constitutifs de fautes de gestion au motif que la véracité de deux d'entre eux n'est pas établie ; le 3ème s'apparente plutôt à un manquement professionnel simple dont le pouvoir de sanction échoit de droit à l'autorité administrative compétente.

4 - Décision n° 59 du 21 septembre 1990 -H.M.-

L'instruction a établi que les faits imputés à l'ex-P.D.G. d'une entreprise publique de textile remontent à une période antérieure (1981-1983) à la date de promulgation de la loi portant définition des fautes de gestion commises à l'égard des entreprises publiques, il en découle l'absence de responsabilité de l'intéressé au regard de cette législation, en application du principe de la non rétro-activité des lois.

5 - Décision n° 55 du 16 octobre 1990 -M.B.S. et A.B.-

Il ressort de l'instruction que les griefs reprochés à deux agents d'une entreprise publique exerçant respectivement les fonctions de comptable et de directeur des affaires financières, tels que rapportés par un expert comptable dans son rapport d'audit, ne révèlent pas la qualification de fautes de gestion au regard de la loi n° 84-74 au motif que les griefs reprochés au directeur financier ne sont pas des actes de gestion devant engager l'entreprise. En effet, les états incriminés n'étaient que provisoires et devaient servir de simples guides de gestion. Quant à l'agissement imputé au comptable et consistant dans la manipulation d'écritures comptables dans le but de détournements des fonds sociaux, il s'est avéré que ce fait remonte au mois d'avril 1985, c'est-à-dire antérieurement à la date de promulgation de la loi portant définition des fautes de gestion commises à l'égard des entreprises publiques.

Aussi, sachant que ce fait reproché au comptable, pourrait revêtir la qualification d'un délit, la décision de classement de l'affaire portée devant la Cour de Discipline Financière, n'a-t-elle pas empêché pour autant la transmission du dossier au Ministre de la Justice pour l'engagement éventuel de poursuites pénales.

6 - Décision n° 61 du 16 octobre 1990 -M.A., M.G. et S.A.-

Cette affaire portée devant la Cour de Discipline Financière et concernant trois agents d'une entreprise publique, exerçant respectivement les fonctions de directeur général, directeur des affaires administratives et financières et sous-directeur de l'édition a été engagée parallèlement à une autre affaire intentée devant les juridictions pénales contre les deux premiers agents. L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Tunis a situé la survenance des faits à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. Ainsi, cette détermination des dates des faits intervenue dans un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée a-t-elle motivé le classement de l'affaire pour incompétence de la Cour de Discipline Financière dans le temps.

7 - Décision n° 62 du 16 octobre 1990 -M.B.-

L'instruction de cette affaire engagée contre l'ex-P.D.G. d'une entreprise publique et d'un agent chargé des fonctions de directeur de l'approvisionnement de la

même entreprise, a établi que la plupart des griefs à eux reprochés remontent à une période antérieure à la date de promulgation de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. Quant au fait reproché au P.D.G. et dont les effets se sont prolongés au delà de cette date, il s'est avéré que l'accusation n'était pas fondée sur des bases solides.

Les conclusions du juge rapporteur, partagées par le parquet et entérinées par le président de la Cour ont conduit au classement de l'affaire.

CONCLUSION

Les arrêts rendus par la Cour ont permis de dégager certains principes afférents aux faits ci-après :

- le fait répréhensible constitutif de la faute de gestion peut être un acte matérialisé concrètement comme il peut être aussi l'abstention ou l'omission de prendre l'initiative dictée par les circonstances pour la sauvegarde des deniers publics, c'est le cas de l'agent public, qui se trouve dans une situation de cumul de l'indemnité de logement avec un logement de fonction et qui néglige d'en informer l'administration aux fins de régularisation (arrêt n° 31 du 14 juillet 1990 -H.M.-) (arrêt n° 31 bis du 14 juillet 1990 -M.K.-).

- certaines pratiques répréhensibles, sont constitutives de fautes de gestion, quoique largement répandues et rarement réprimées auparavant. C'est le cas du bénéfice, dans les logements de fonctions et aux frais de l'administration, de l'eau, de l'électricité et du chauffage central (arrêt n°47 du 1er décembre 1990 -H.T.-).

La bonne foi des gestionnaires, croyant ces pratiques tolérées, n'a pas empêché la Cour de les sanctionner dès lors que "nul n'est censé ignorer la loi" et que l'erreur commune ne confère pas de droits acquis.

- l'urgence, la célérité ou la croyance du gestionnaire de bien faire, ne sauraient justifier des entorses à la procédure prescrite par la réglementation en vigueur. La Cour s'est prévalu de ce principe pour sanctionner :

- * l'émission de bons de commande signés à blanc pour être utilisés en cas de besoin sous prétexte de faire l'économie de déplacements (arrêt n° 26 du 14 juillet 1990 -M.B.K.-).

- * l'ordonnancement de factures de fournitures au profit d'agents de l'établissement qui, sous prétexte de soud de célérité, en auraient avancé le montant et ce au lieu et place des factures libellées au nom des fournisseurs et ayant obtenu le visa du contrôle préalable (arrêt n° 68 du 1er décembre 1990 M.B.G.).

- la réparation du préjudice pécuniaire, le remboursement des avantages indûment perçus et le fait de mettre, postérieurement à la constatation par l'inspection ou le contrôle, un terme à l'irrégularité commise, ne peuvent absoudre la faute de gestion, ni écarter la responsabilité de son auteur. Toutefois, la Cour peut accorder, au profit des prévenus ayant régularisé leur situation, le bénéfice des circonstances atténuantes (arrêts n° 43 du 24 novembre 1990, -N.B.J.-, 47 du 1er décembre 1990 -H.T.- et 56 du 1er décembre 1990 -H.B.-).

- les gestionnaires des entreprises publiques ne sauraient se prévaloir des délibérations du conseil d'administration pour justifier un acte pris en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur (arrêt n° 40 du 24 novembre 1990 -H.M.A.-).

Le présent rapport a été arrêté par la Cour de Discipline Financière dans sa séance du 2 mars 1991.

Présents :

M.Ms :	Hassine CHERIF	Président
	Ridha BEN YOUSSEF	Vice-Président
	Moncef AMARA	Membre
	Ahmed BEN HAMIDA	Membre
	Samir BZIOUECH	Membre
	Ismail M'RABET	Membre
	Mohamed Moncef JEHANE	Commissaire du Gouvernement
	Abdelmalek EL HAMADI	Substitut du Commissaire du Gouvernement

LE PRESIDENT

Hassine CHERIF

MINISTERE DES FINANCES

LOTTERIE NATIONALE Résultats du tirage de la 17^{ème} tranche 1991

(Extrait du procès verbal du tirage effectué le 31 août 1991)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
0	39.470	Dinars 500,000
1	14.341	1.000,000
2	40.232 77.722 72.652	500,000 5.000,000 40.000,000
3	85.483 71.173	2.000,000 10.000,000

4	4 0.124 0.474	2,500 100,000 100,000
5	Néant	Néant
6	80.076 03.456	500,000 1.000,000
7	8.937 10.127 52.527	100,000 1.000,000 2.000,000
8	4.238 52.408	100,000 500,000
9	71.179 30.339 74.269	1.000,000 2.000,000 5.000,000

Pour copie certifiée conforme au procès verbal du tirage.

LOTÉRIE NATIONALE
Résultats du tirage de la 18^{ème} tranche 1991

(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 14 septembre 1991)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
0	0 15.470	2,500 5.000,000
1	5.871 71.451 54.601	100,000 2.000,000 5.000,000
2	39.682 91.552 79.282 74.982	500,000 2.000,000 10.000,000 40.000,000
3	44.903	1.000,000
4	04.094	1.000,000
5	8.055	100,000
6	38.636 39.256	500,000 1.000,000
7	4.647 3.557	100,000 100,000
8	26.078 28.358 22.578	500,000 1.000,000 2.000,000
9	40.769	500,000

Pour copie certifiée conforme au procès-verbal du tirage

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

LOTÉRIE NATIONALE
Résultats du tirage de la 19^{ème} tranche 1991

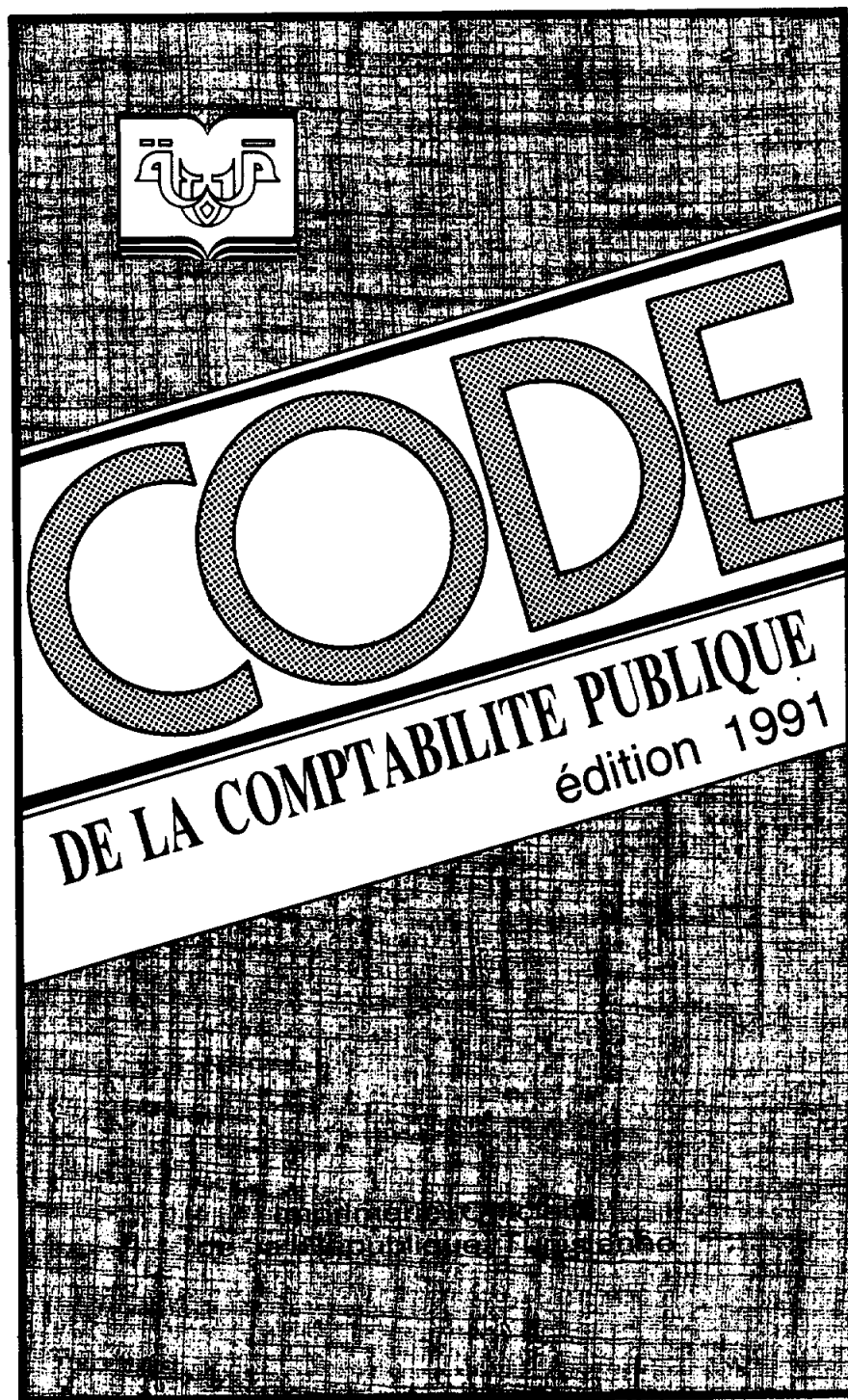
(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 28 septembre 1991)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
0	4.810	100,000
1	47.331 89.571	1.000,000 5.000,000
2	77.302	500,000
3	3.803 1.863 99.083 55.643 43.253	100,000 100,000 500,000 2.000,000 10.000,000
4	Néant	Néant
5	Néant	Néant
6	98.986 79.176 33.826	500,000 2.000,000 5.000,000
7	7 97.117	2,500 500,000
8	7.358 04.908 76.928 08.718 89.528	100,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 2.000,000
9	72.399	40.000,000

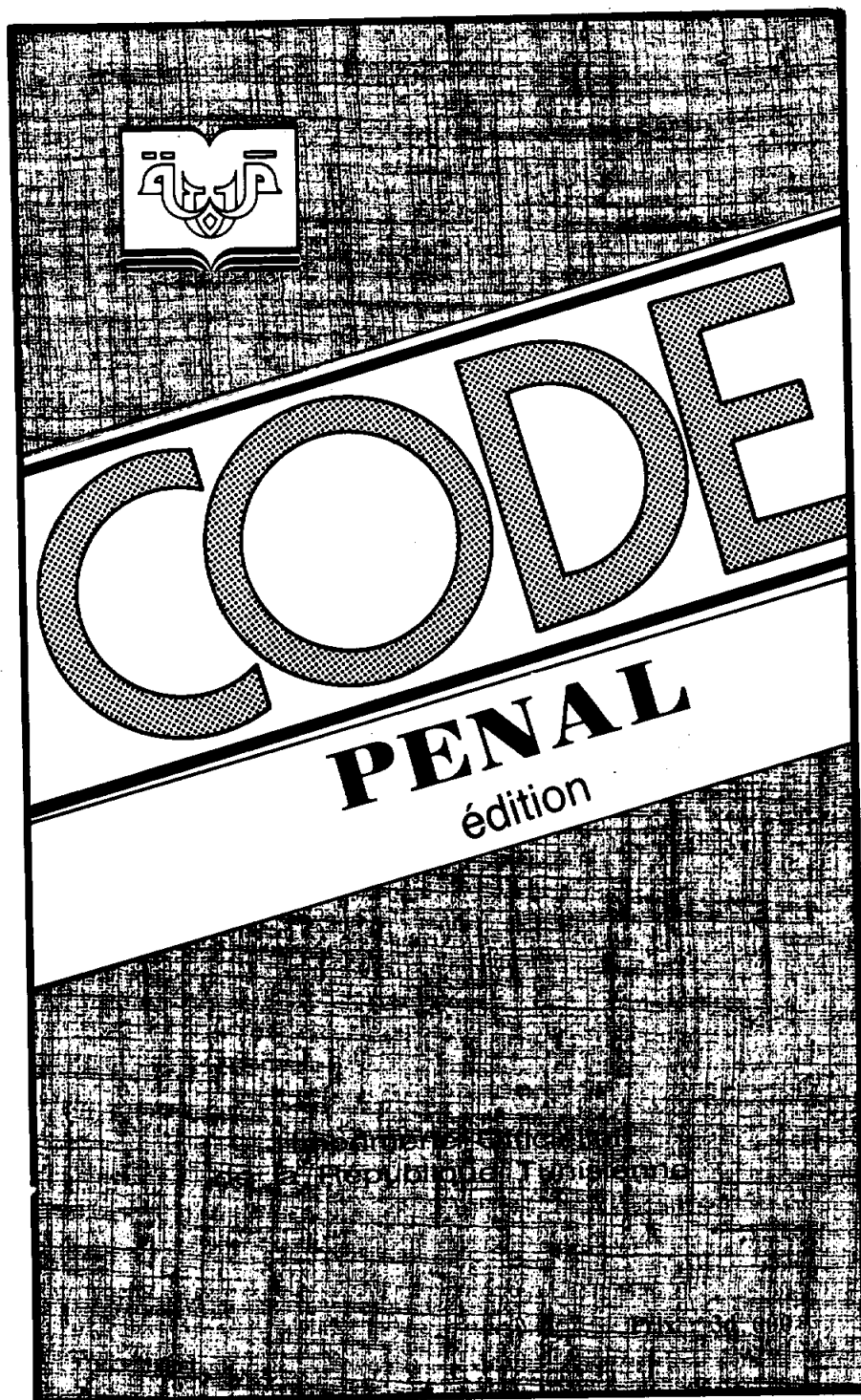
Pour copie certifiée conforme au procès-verbal du tirage

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

EDITIONS DE L'I.O.R.T.



EDITIONS DE L'I.O.R.T.



Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1992

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8